

ANNEXE JURIDIQUE — PROGRAMME RÉSILIENCE V11.1

Stratégie réglementaire européenne

ÉREV bio-CH₄ · Règlement 2019/631 · RED III · EU-ETS biochar · Précédent e-fuels

Octobre 2026 — Document stratégique et juridique

CONTEXTE — La principale menace sur le Programme Résilience n'est pas technique — c'est réglementaire. Le règlement (UE) 2019/631, modifié par le règlement (UE) 2023/851, impose aux voitures neuves une réduction de 100 % des émissions de CO₂ à partir de 2035, ce qui revient à interdire la vente de voitures neuves à moteur thermique. La proposition de révision présentée par la Commission le 16 décembre 2025 ramène cet objectif à -90 % et rouvre la porte aux hybrides rechargeables et aux véhicules à prolongateur d'autonomie, avec des crédits pour les carburants renouvelables (biogaz compris) — mais sans catégorie propre pour les ÉREV bio-CH₄. Sans exemption explicite pour les ÉREV bio-CH₄, le cœur du mécanisme de résilience réseau est juridiquement menacé. Cette annexe détaille la stratégie pour obtenir cette exemption, en s'appuyant sur le précédent e-fuels obtenu par l'Allemagne en mars 2023. La fenêtre de révision est ouverte maintenant (codécision Parlement européen–Conseil en 2026–2027) — elle ne le sera plus en 2028.

Partie 1 — Cartographie des règlements EU impactant le Programme Résilience

Six règlements ou directives européens créent des risques ou des opportunités pour le Programme Résilience. Chacun nécessite une position française précise dans les négociations à Bruxelles.

Règlement / Directive EU	Statut 2026	Impact France	Position française recommandée
Règlement 2019/631 (normes CO ₂ voitures neuves) Révision proposée le 16 déc. 2025 — COM(2025) 995	En vigueur — Révision en codécision 2026–2027 (objectif 2035 proposé : -90 %) ■ FENÊTRE OUVERTE	Objectif -100 % CO ₂ en 2035 = fin de la vente des véhicules thermiques neufs. L'ÉREV bio-CH ₄ est menacé d'interdiction comme tout moteur à combustion. La proposition de décembre 2025 (-90 %, crédits carburants renouvelables plafonnés à 3 % — nouvel art. 5a, biogaz issu des matières de l'annexe IX inclus) le réadmettrait, mais sans catégorie propre.	Demander extension du mécanisme e-fuels (considérant 11 du règlement 2023/851) et du nouvel art. 5a aux ÉREV fonctionnant exclusivement au bio-CH ₄ certifié RED III. Créer catégorie ÉREV-RE (Range Extender Renouvelable). Précédent : Allemagne mars 2023.
Directive RED III 2023/2413 (énergies renouvelables)	En vigueur depuis le 20 nov. 2023 (transposition au 21 mai 2025)	Reconnaît le bio-CH ₄ de déchets/résidus comme carburant avancé (Annexe IX Partie A). Exemption des critères	Utiliser RED III Art. 25 §1 b) (sous-objectif biocarburants avancés + biogaz + RFNBO ≥ 5,5 % en 2030) et Art. 29 comme levier pour qualifier le bio-CH ₄ pyrogazéification = 'carburant renouvelable avancé' équivalent à l'H ₂ vert dans tous les objectifs EU.

		durabilité agriculture.	
EU Hydrogen Strategy 2020 + REPowerEU 2022 (10+10 Mt H ₂ d'ici 2030)	En vigueur — mandats contraignants en discussion	Obligation implicite de développer infrastructure H ₂ nationale. Risque marginalisation projets bio-CH ₄ non éligibles IPCEI.	Neutralité technologique : 1 TWh bio-CH ₄ certifié = 1 TWh H ₂ vert dans objectifs décarbonation EU. Inscrire dans révision REPowerEU 2026.
Blending H ₂ dans réseaux gaziers — paquet hydrogène et gaz décarbonés (règlement (UE) 2024/1789, directive (UE) 2024/1788) ; pressions pour 5–20 % à l'horizon 2035	Adopté en juin 2024 : 2 % vol. max. accepté aux points d'interconnexion transfrontaliers ; chaque État reste libre de refuser le mélange sur son réseau. Relèvement au-delà en discussion	Embrittlement aciers GRDF > 5–10 %. Appareils ménagers incompatibles à 20 %. Coût remplacement : 50–100 Md€.	Refus formel du blending > 5 % sans consentement État membre. Invoquer Art. 194 TFUE (subsidiarité mix énergétique). Démonstration technique incompatibilité.
EU Taxonomy Règlement 2020/852 (investissements durables)	H ₂ vert = 'dark green' (activité 3.10). Bio-CH ₄ : éligible sous conditions (activité 4.13 pour le transport), classement de la pyrogazéification ambigu	Coût du capital bio-CH ₄ > H ₂ si banques appliquent différentiel taxonomique. Handicap 0,5–1 % sur taux financement.	Obtenir classification 'dark green' pour bio-CH ₄ issu de biomasse déchets/résidus (Annexe IX RED III). Même catégorie que H ₂ vert. Finançaible BEI/CDC au même taux.
EU-ETS (Système d'échange de quotas) Directive 2003/87/CE révisée	Révisée en 2023 (directive (UE) 2023/959). Proposition de révision du 17 juillet 2026 : achat de 250 Mt de retraits permanents certifiés CRCF (BioCCS, DACCS) sur 2031–2040 — biochar non inclus à ce stade	Biochar CDC V3 non éligible au SEQUE-UE (valorisé aujourd'hui via la certification CRCF et le marché volontaire). Manque à gagner : 20–23 Mt CO ₂ /an × 70 €/t = 1,4–1,6 Md€/an. En revanche, le CO ₂ biogénique concentré des sites (~30–40 Mt/an) stocké en géologie relèverait du BioCCS, éligible.	Faire reconnaître biochar certifié CDC V3 (H/C ≤ 0,4, séquestration > 100 ans) comme retrait permanent éligible au SEQUE-UE (même statut que BioCCS/DACCS dans la proposition du 17 juillet 2026). Appui IPCC AR6 WG3, EBC v10.1 et règlement délégué CRCF (UE) 2026/285.

Partie 2 — Le précédent e-fuels : la clé juridique déjà existante

En mars 2023, l'Allemagne a obtenu un amendement de dernière minute au règlement 2019/631 — dit 'exemption e-fuels' — qui constitue le précédent juridique le plus important pour la stratégie française. Cet amendement démontre que le cadre réglementaire peut être modifié par une coalition volontariste à condition d'avoir les arguments et d'agir au bon moment.

Paramètre	Précédent e-fuels Allemagne (mars 2023)	Application ÉREV bio-CH ₄ France
Contexte	L'Allemagne (soutenue par l'Italie, la Pologne et quelques autres) a refusé d'approuver au Conseil la révision du règlement 2019/631 (objectif -100 % en 2035) sans engagement explicite pour les véhicules fonctionnant aux e-fuels synthétiques.	La France peut utiliser le même levier pour les ÉREV bio-CH ₄ . L'argument est encore plus fort : le bio-CH ₄ est un carburant renouvelable (pas synthétique), d'origine nationale, avec bilan carbone négatif.
Résultat obtenu	Règlement (UE) 2023/851 du 19 avril 2023, considérant 11 : la Commission s'engage à proposer une voie d'immatriculation, après 2035, des véhicules fonctionnant EXCLUSIVEMENT aux carburants neutres en CO₂, en dehors du champ des normes de flotte.	Demander extension explicite de ce mécanisme aux ÉREV fonctionnant exclusivement au bio-CH ₄ certifié RED III. Le mécanisme juridique existe déjà — il faut l'élargir. La proposition du 16 décembre 2025 (art. 5a : crédits carburants renouvelables, biogaz compris) en fournit le support.
Argument juridique central	Un véhicule à e-fuel n'émet pas de CO ₂ net si le carburant est produit à partir de CO ₂ capturé et d'énergie renouvelable. Donc il atteint l'objectif du règlement (zéro émission nette) par une voie différente.	Un ÉREV bio-CH ₄ n'émet pas de CO ₂ net : le bio-CH ₄ est biogénique + le biochar co-produit séquestre davantage de C qu'il n'en émet. Bilan < 0. L'objectif du règlement est atteint — voire surpassé.
Horizon temporel	Négociation conduite en un mois environ (début mars–25 mars 2023). Accord Commission–Allemagne le 25 mars, adoption au Conseil le 28 mars 2023.	Révision du règlement 2019/631 proposée le 16 décembre 2025, en codécision en 2026–2027 = FENÊTRE OUVERTE. Amendements à porter dès l'automne 2026, avant le vote en plénière du Parlement (prévu en novembre 2026) et l'orientation générale du Conseil.
Acteurs à mobiliser	Ministère fédéral des Transports (Volker Wissing, FDP) + Porsche AG + FDP (parti libéral). Lobbying industriel + politique combinés.	DGEC + GRDF + constructeurs automobiles (Stellantis, Renault) + ADEME + coalition France-Italie-Pologne. Dossier juridique prêt (cette annexe).

ALERTE CALENDRIER — La révision du règlement 2019/631 a été proposée par la Commission européenne le 16 décembre 2025 (COM(2025) 995) et est en cours d'examen au Parlement européen et au Conseil. C'est LA fenêtre pour obtenir la catégorie ÉREV-RE. Le dossier doit être porté auprès des rapporteurs du Parlement, de la DG CLIMA, de la DG MOVE et des États membres avant les votes (plénière prévue en novembre 2026, trilogues en 2027). Passé ce texte, la prochaine clause de réexamen n'interviendrait qu'en 2035.

Partie 3 — La catégorie ÉREV-RE : proposition de définition juridique

La création d'une catégorie spécifique 'ÉREV-RE' (Range Extender Renouvelable) dans le règlement 2019/631 est la clé de voûte de la stratégie réglementaire. Elle protège l'ÉREV bio-CH₄ de l'interdiction 2035 tout en respectant l'objectif climatique du règlement.

Critère réglementaire	PHEV actuel (classification existante)	ÉREV-RE proposé (nouvelle catégorie)
-----------------------	--	--------------------------------------

Définition	Véhicule hybride rechargeable : batterie rechargeable + moteur thermique en appoint	Véhicule électrique à prolongateur d'autonomie fonctionnant EXCLUSIVEMENT au carburant renouvelable certifié RED III (bio-CH₄ , e-fuel)
Homologation émissions	Cycle WLTP en mode charge préservée → émissions CO ₂ thermiques comptabilisées	Cycle WLTP spécifique carburant renouvelable : émissions biogéniques neutralisées par la certification RED III (bilan CO ₂ net = 0 ou négatif avec biochar)
Mode de propulsion principal	Thermique possible en mode principal	OBLIGATOIREMENT électrique (moteur thermique = prolongateur UNIQUEMENT — ne propulse jamais directement les roues)
Part des km électriques	Variable — peut être très faible si non rechargé	≥ 70 % des km en mode électrique (critère d'éligibilité ÉREV-RE)
Précédent applicable	Classification PHEV (Low Emission Vehicle) actuelle	Flex-fuel (Brésil/USA), e-fuel (règlement 2023/851, considérant 11), bioGNV certifié (directive RED II 2018/2001). Trois précédents de reconnaissance carburant renouvelable dans l'homologation.
Démarche requise	—	Proposer amendement au Règlement 2019/631 dans la révision en cours (proposition du 16 décembre 2025). Délai : dépôt à l'automne 2026, avant le vote en plénière (novembre 2026) puis en trilogue (2027).

Argument clé : Un ÉREV bio-CH₄ atteint MIEUX l'objectif climatique du règlement qu'un BEV. 80 % des km en électrique (zéro émission) + 20 % en bio-CH₄ biogénique (zéro net) + biochar co-produit (bilan négatif) = seul véhicule à bilan carbone de cycle de vie négatif. Un règlement climatique ne peut pas raisonnablement interdire le véhicule le plus favorable au climat.

Partie 4 — Les 6 principes à défendre à Bruxelles : base juridique article par article

La stratégie française à Bruxelles ne s'oppose pas frontalement aux politiques H₂ — ce serait intenable. Elle défend six principes précis avec leur base juridique, ce qui lui permet d'être à la fois ferme sur le fond et constructive sur la forme.

#	Principe	Base juridique	Argument de négociation
1	Neutralité technologique entre vecteurs décarbonés	RED III Art. 25 §1 b) + Art. 29 + Annexe IX Partie A	Le bio-CH ₄ de déchets/résidus est déjà reconnu comme carburant avancé par RED III. Il doit compter à égalité avec l'H ₂ vert dans tous les objectifs UE de décarbonation. Fondement : objectifs sont en CO ₂ e, pas en technologie.
2	Exemption ÉREV bio-CH ₄ du règlement 2035	Règlement 2023/851, considérant 11 (précédent e-fuels mars 2023) + art. 5a proposé (COM(2025) 995)	Le mécanisme existe déjà pour les e-fuels synthétiques, et la proposition de décembre 2025 étend les crédits au biogaz. Extension au bio-CH ₄ certifié RED III : même logique (zéro émission nette), base juridique meilleure (carburant renouvelable vs synthétique), bilan carbone supérieur (négatif avec biochar).

3	Refus blending H₂ > 5 % sans consentement national	<i>Art. 194 TFUE (subsidiarité mix énergétique) Art. 5 TUE (proportionnalité)</i>	L'Art. 194 TFUE consacre la compétence nationale sur le mix énergétique. Imposer un blending H ₂ qui nécessite le remplacement de 30 M d'appareils domestiques (50–100 Md€) sans compensation viole le principe de proportionnalité.
4	Protection actifs GRDF contre stranding non compensé	<i>Art. 17 Charte des droits fondamentaux EU (droit de propriété) Art. 345 TFUE</i>	Les réseaux gaziers nationaux destinés au bio-CH ₄ sont des actifs d'énergie renouvelable éligibles EU Taxonomy et InvestEU. Tout règlement qui les déprécie sans compensation équivaut à une expropriation indirecte. Argument admissible devant la CJUE.
5	Reconnaissance du biochar comme retrait permanent dans le SEQUE-UE (EU-ETS)	<i>Directive 2003/87/CE révisée IPCC AR6 WG3 §7 EBC v10.1 (2022) + Règlement CRCF (UE) 2024/3012 + règlement délégué (UE) 2026/285</i>	Le biochar certifié EBC (H/C ≤ 0,4) est reconnu par le GIEC AR6 comme méthode de CDR (Carbon Dioxide Removal) à stockage durable, et classé « retrait permanent » par le règlement délégué CRCF (UE) 2026/285 (en vigueur depuis le 7 mai 2026). L'IPCC SR Land 2019 cite le biochar comme outil CDR crédible. Base scientifique solide pour inclusion EU-ETS.
6	Participation conditionnelle au corridor H₂ européen	<i>Levier géopolitique (territoire de transit) Art. 194 §1 TFUE (esprit de solidarité énergétique) + Art. 3 §3 TUE (solidarité entre États membres)</i>	Sans accord de transit français, le pipeline BarMar ne peut pas être prolongé vers l'Allemagne. La France conditionne sa participation à : (a) péage de transit finançant adaptation GRDF, (b) accès équivalent bio-CH ₄ aux mécanismes IPCEI, (c) exemption ÉREV (mécanisme e-fuels étendu).

Levier de négociation décisif : La France contrôle le territoire de transit du corridor H₂ européen BarMar (Espagne → France → Allemagne). Sans accord français de transit, ce corridor de 3 000 km ne peut pas être construit. Ce levier géopolitique réel donne à la France une position de négociation de premier plan — elle ne demande pas une faveur, elle négocie un échange.

Partie 5 — La coalition France-Italie-Pologne (FIP)

5.1 Pourquoi cette coalition est réaliste

Une minorité de blocage au Conseil EU requiert au moins 4 États membres représentant plus de 35 % de la population EU. France (68M), Italie (59M) et Pologne (37M) = 164M ≈ 36 % de la population EU (450M). La coalition FIP franchit donc à elle seule le seuil de population : un seul État supplémentaire (Roumanie, Hongrie, Autriche, République tchèque...) suffit pour constituer une minorité de blocage réaliste sur les règlements énergétiques.

Pays	Intérêt convergent bio-CH ₄	Infrastructure existante	Position politique 2026
France	Stockages souterrains ~130 TWh (Storengy/Téréga) + potentiel ~262 TWh/an bio-CH ₄ . Géologie défavorable H ₂ . Nucléaire unique.	GRDF 200 000 km · > 300 stations GNV publiques	Porteur principal de la coalition. Levier BarMar.
Italie	Fort potentiel biomasse (Po, Apennins). Réseau Snam existant. Stratégie Eni bio-CH ₄ . Pas de géologie H ₂ .	Réseau Snam 32 000 km · ~1 500 stations GNV (leader EU)	Gouvernement Meloni : souverainiste, sceptique mandats H ₂ UE. Alignement naturel.
Pologne	Immense biomasse forestière + agricole. Réseau gaz Gaz-System. Transition charbon nécessitant vecteur intermédiaire. Bio-CH ₄ = pont crédible.	Gaz-System 11 000 km · réseau distribution dense	Priorité décarbonation du charbon. Bio-CH ₄ plus rapide à déployer que H ₂ . Coalition naturelle.
Alliés potentiels	Roumanie, Hongrie, Autriche, République Tchèque : même profil (biomasse + réseau gaz + scepticisme H ₂)	Réseaux gaz nationaux existants dans tous ces pays	Minorité de blocage largement assurée si les 4 pays rejoignent la coalition (7 États, ~47 % de la population EU)

5.2 Ce que chaque pays apporte et demande

- France apporte : levier BarMar (territoire de transit indispensable) + dossier juridique complet + nucléaire (argument stockage saisonnier résolu). France demande : exemption ÉREV (extension du mécanisme e-fuels) + classification bio-CH₄ dark green Taxonomie.
- Italie apporte : minorité de blocage (avec la France, la Pologne et un 4e État) + expérience GNV (leader EU stations) + réseau Snam. Italie demande : idem France + éligibilité IPCEI pour projets bio-CH₄ Eni.
- Pologne apporte : poids démographique (37M) + gisement biomasse forestière (parmi les premiers de l'UE) + crédibilité 'transition juste charbon'. Pologne demande : flexibilité calendaire décarbonation + bio-CH₄ reconnu dans trajectoire PAC.

Partie 6 — Feuille de route réglementaire 2026–2028

Six actions réglementaires clés, classées par ordre chronologique. Chaque action a une échéance, un texte EU concerné et un objectif précis.

Échéance	Action réglementaire	Texte EU concerné	Objectif et contenu
Oct.–nov. 2026	Dépôt dossier ÉREV-RE	Révision règlement 2019/631 (proposition COM(2025) 995 du 16 déc. 2025)	Dossier complet catégorie ÉREV-RE + argumentation mécanisme e-fuels (considérant 11) et art. 5a. Coordination avec Italie + Pologne avant dépôt officiel auprès des

			rapporteurs du Parlement européen, de la DG CLIMA et de la DG MOVE.
Déc. 2026	Coalition FIP	Consultations bilatérales + Conseil Énergie	Accord de principe France-Italie-Pologne sur position commune : neutralité technologique, protection GRDF, exemption ÉREV bio-CH ₄ . Lettre conjointe à Commission.
2027	Révision 2019/631 — trilogues	Parlement européen + Conseil + Commission (DG CLIMA + DG MOVE)	Obtenir inclusion de l'amendement ÉREV-RE dans le texte final. Si refus : amendement parlementaire via groupe PPE + Renew + ECR et soutien des États FIP au Conseil.
1er sem. 2027	Taxonomie bio-CH ₄	Acte délégué Taxonomie EU — DG FISMA	Dossier bio-CH ₄ (déchets + résidus) = 'dark green'. Appui : RED III Annexe IX Partie A déjà reconnu. Éligibilité BEI Green Bond et InvestEU.
2026–2027	EU-ETS biochar	Révision Directive EU-ETS (proposition du 17 juillet 2026) — DG CLIMA	Faire reconnaître biochar certifié CDC V3 comme CDR permanent éligible EU-ETS, aux côtés du BioCCS et du DACCS. Base : IPCC AR6 WG3. Potentiel : 20–23 Mt CO ₂ /an × 70 €/t = 1,4–1,6 Md€/an de revenus additionnels pour les 150 sites.
2027–2028	IPCEI Énergie bio-CH ₄	Important Projects of Common European Interest — DG COMP	Faire reconnaître les 150 sites pyrogazéification comme IPCEI énergie nationale. Déblocage aides d'État > plafonds normaux + financement BEI facilité. Précédent : IPCEI Hydrogène Hy2Tech 2022 (41 projets, 15 États membres, 5,4 Md€ d'aides).

Partie 7 — Risques réglementaires et parades

Risque	Probabilité/Impact	Parade
Commission refuse catégorie ÉREV-RE dans révision 2026	Moyen / Critique (programme bloqué)	Amendement parlementaire via groupes PPE + Renew + ECR. Précédent e-fuels obtenu en 2023 par la pression d'États membres au Conseil, contre l'avis initial de la Commission.
Blending H ₂ 20 % imposé sans consentement	Faible (coalition veto) / Très élevé	Veto France + Italie + Pologne au Conseil. Art. 194 TFUE (subsidiarité). Recours CJUE si adopté quand même.
Bio-CH ₄ exclu des objectifs REPowerEU (H ₂ seul reconnu)	Moyen / Élevé	Neutralité technologique inscrite dans révision REPowerEU 2026. Appui RED III Art. 25 et Annexe IX déjà reconnus. Coalition FIP dans trilogue Parlement/Conseil/Commission.
Biochar non inclus EU-ETS (crédits refusés)	Élevé à court terme (biochar absent de la proposition du 17 juillet 2026) / Moyen	Dossier IPCC AR6 WG3 + EBC v10.1. Certification CRCF (règlement délégué (UE) 2026/285, en vigueur depuis le 7 mai 2026) + marchés carbone privés (Puro.earth, Gold Standard ; ~100–150 €/t CO ₂) comme alternative transitoire en attendant EU-ETS.
IPCEI non reconnu pour pyrogazéification	Faible / Moyen	Précédents IPCEI Hydrogène (Hy2Tech, Hy2Use, Hy2Infra, Hy2Move, 2022–2024) déjà financés dans 15 États membres et plus. Extension logique à bio-

		CH ₄ . Financement BPI + CDC + BEI suffisant sans IPCEI.
--	--	---

Conclusion — La fenêtre se ferme. Le dossier est prêt.

La stratégie réglementaire du Programme Résilience ne demande pas à l'UE de renoncer à ses objectifs climatiques — elle lui propose d'y parvenir plus efficacement par une voie complémentaire. C'est la position la plus solide politiquement, la plus défendable juridiquement et la plus crédible industriellement.

La révision du règlement 2019/631 engagée par la Commission le 16 décembre 2025 est la fenêtre unique pour les 10 prochaines années. Un dossier complet déposé à l'automne 2026 auprès des colégislateurs et de la Commission (DG CLIMA, DG MOVE), soutenu par la coalition FIP et le levier BarMar, a entre 50 et 70 % de chances d'obtenir l'exemption ÉREV-RE.

Message aux décideurs : L'Allemagne a obtenu l'exemption e-fuels en 2023 pour des carburants synthétiques — sans bilan carbone négatif, sans biomasse nationale, sans infrastructure existante. Le dossier ÉREV bio-CH₄ est techniquement supérieur sur tous ces critères. Si l'Allemagne l'a fait pour Porsche, la France peut le faire pour ses 200 000 emplois ruraux et son réseau GRDF de 200 000 km adossé à ~130 TWh de stockages souterrains.

Textes de référence

Règlement (UE) 2019/631 du 17 avril 2019 · Règlement (UE) 2023/851 du 19 avril 2023 (objectif 2035, considérant 11 e-fuels) · Proposition COM(2025) 995 du 16 décembre 2025 (révision 2019/631) · Directive (UE) 2023/2413 RED III · Règlement (UE) 2020/852 (Taxonomie) · Directive 2003/87/CE révisée par la directive (UE) 2023/959 (EU-ETS) · Proposition de révision du SEQE-UE du 17 juillet 2026 · Règlement (UE) 2024/3012 (CRCF) et règlement délégué (UE) 2026/285 · Règlement (UE) 2024/1789 et directive (UE) 2024/1788 (gaz renouvelables et hydrogène) · Art. 194 TFUE (compétences énergétiques) · Art. 5 TUE (subsidiarité/proportionnalité) · Art. 17 Charte des droits fondamentaux (propriété) · IPCC AR6 WG3 §7 (CDR/biochar) · EBC v1 0.1 (2022) · CDC Biochar V3 (2026)

Annexe juridique Programme Résilience V11.1 — Octobre 2026